

# KIDA Brief

No. 2020-인력-7

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

## 귀화자 병역의무화 타당성 검토와 시행 방안

신다윗  
국방인력연구센터

### 배경과 목적

#### 귀화자 병역의무 제도도입을 위한 타당성 검토와 시행 방안 마련

- ◎ 인구감소 및 저출산·고령화 등 인구구조의 급격한 변화에 대한 범정부적인 대응을 위해 10개 관계부처 및 산하 연구기관이 참가하여 「인구정책 TF」를 구성
  - 인구구조의 급격한 변화에 대응하기 위해서는 보다 개방적인 이민정책이 필요하다는 의견 증가
- ◎ 국방부는 사회 통합과 병역의무의 형평성 제고를 위해 귀화자의 병역의무 부과를 국방분야 추진과제로 반영
- ◎ 따라서 귀화자 병역의무 제도도입을 위한 타당성 검토와 시행 방안 마련 필요

### 수행 결과

#### 귀화자 병역의무 타당성 검토 및 시행 방안 제시

- ◎ 귀화자 병역의무화는 국내·외 사례와 정책의 일관성 및 추진의지 등의 정책성과 이민자의 사회통합이라는 효과성, 병역의무에 관한 국민의 인식에 따른 형평성 측면에 모두 부합
- ◎ 귀화자 병역의무 제도 시행을 위한 병역의무 부과 대안 설정과 검토
  - 군 수용성과 병역제도의 특수성, 귀화자 특수 여건, 외국인 정책의 방향, 법률에서 명시하고 있는 연령 등의 요소를 고려하여 4개의 병역의무 부과 대안 설정
  - 대안별로 한국어 능력에 따른 현역복무 가능성과 사회통합효과, 일반국민과 귀화자 간의 형평성, 군 수용성과 귀화자의 군 적응 등 4가지 검토요소를 중심으로 분석
- ◎ 귀화자 병역의무화를 단계적으로 시행하여 제도를 안정적으로 정착시킬 필요 있음
  - 초기에는 귀화자의 나이에 따라 선별적 기준 적용, 향후 시행경과에 따라 병역의무 대상자 확대하고, 궁극적으로는 일반국민과 동일하게 병역의무 부과
  - 또한, 귀화자의 군 복무 적응 지원과 군 수용성 제고를 위한 지원제도 마련 필요

국방부는 귀화자에 대한 병역제도 발전이 다문화사회로 접어드는 우리나라의 시대 흐름 속에서 사회 통합의 주요 이슈라는 인식을 공감하고, 이민자와 일반국민의 사회 통합을 강화하기 위해 귀화자 병역의무화를 ‘인구정책 TF’ 국방분야 추진과제로 선정하였다.

귀화자 병역의무 제도도입에 대한 주요 쟁점과 핵심 이슈는 네 가지로 정리될 수 있다. 첫째, 귀화자에게 병역의무를 부과하는 것이 타당한가이며, 둘째, 귀화자의 병역의무 부과 기준설정과 관련된 것이다. 현행 법령 체계에 따라 일반 국민과 동일한 기준으로 부과할 수 있으며, 연령을 고려한 선별적 부과 기준이 고려될 수 있다. 특히, 귀화자의 한국어 능력평가를 통한 현역으로의 병역의무 이행 가능성에 대한 검토가 필요하다. 셋째, 귀화자에 대한 군 수용성과 귀화자의 군 적응성 제고방안이 마련되어야 한다. 넷째, 귀화절차와 병역의무 부과 연계를 위해 현재의 귀화절차와 규정에 대한 전반적인 검토가 요구된다. 이에 본 연구에서는 귀화자 병역의무화의 타당성을 검토하고, 병역의무 부과와 관련된 대안제시와 분석을 수행하였다. 아울러, 귀화자 병역의무화 추진에 따른 군의 귀화자 수용성과 귀화자의 군 적응성 제고를 위한 정책과제를 도출하였을 뿐 아니라 귀화절차와 병역의무 부과 연계 등 귀화자 병역의무화 시행방안을 제안하였다.

먼저, 귀화자 병역의무화의 타당성을 정책성과 효과성, 형평성 측면에서 분석하였다. 분석결과는 아래 <표 1>에서 제시하였다. 분석결과 귀화자 병역의무화는 검토기준으로 설정한 국내·외 사례와 정책의 일관성 및 추진의지 등의 정책성과 이민자의 사회통합이라는 효과성, 병역의무에 관한 국민의 인식에 따른 형평성 측면에 모두 부합하는 것으로 나타났다.

표 1. 타당성 분석 결과

|      | 정책성                                                                                                                                                              | 효과성                                                                                                                                                                                       | 형평성                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 분석내용 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 이스라엘 등 10개의 징병제 국가는 귀화자에게 일반국민과 동일하게 병역의무 부과</li> <li>· 다문화 자녀 병역의무화 제도의 안정적 정착</li> <li>· 정부의 정책의지와 선호도가 높음</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사회적 자본 형성과 연대 및 신뢰 제고, 정서공유 등 사회통합에 기여할 것으로 평가</li> <li>· 대국민 설문조사결과, 전체 응답자(2,009명)의 76.9%가 귀화자 병역의무화가 우리 국민과 이민자의 사회통합에 기여할 것이라고 응답</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국민인식을 고려하면 귀화자 병역의무화는 병역제도의 형평성 측면에 부합</li> <li>· 대국민 설문조사결과, 전체 응답자(2,009명)의 72.4%가 귀화자에게도 “일반국민과 동일한” 병역의무를 부과하는 것이 ‘필요하다’고 응답</li> </ul> |

다음으로, 귀화자의 병역의무 부과 대안을 제시하였다. 즉, ‘현재의 병역법 틀 안에서 일반국민과의 형평성을 고려하여 귀화자에게 병역의무 부과’를 원칙으로 하고, 군 수용성과 병역제도의 특수성, 귀화자 특수 여건, 외국인 정책의 방향, 법률에서 명시하고 있는 나이 등 다양한 고려요소를 반영하여 <표 2>와 같이 4개의 대안이 제시하였다. 대안 ①과 대안 ②는 귀화자의 병역의무에 대하여 일반국민과 동일한 기준을 적용한 형태이며, 대안 ③과 대안 ④는 귀화자의 나이에 따라 선별적으로 병역의무 기준을 적용한 형태이다.

표 2. 병역의무 부과 대안

|                   |   | 대안 ①                                  | 대안 ②                                  | 대안 ③                                  | 대안 ④                                  |
|-------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                   |   | 병역법과 동일한 기준 적용                        |                                       | 나이에 따른 선별적 기준 적용                      |                                       |
| 일반귀화              |   | 귀화나이                                  | 귀화나이                                  | 귀화나이                                  | 외국인 등록 나이                             |
| 간이귀화              |   |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 특별귀화 <sup>1</sup> | 1 |                                       |                                       |                                       |                                       |
|                   | 2 |                                       |                                       |                                       |                                       |
|                   | 3 |                                       |                                       |                                       |                                       |
|                   |   | 만 35세까지 병역판정검사에 따라 현역/보충역/전시근로역/면제 처분 | 만 35세까지 병역판정검사에 따라 현역/보충역/전시근로역/면제 처분 | 만 28세까지 병역판정검사에 따라 현역/보충역/전시근로역/면제 처분 | 만 18세까지 병역판정검사에 따라 현역/보충역/전시근로역/면제 처분 |
|                   |   |                                       | 희망에 의한 전시근로역 처분                       | 희망에 의한 전시근로역 처분                       | 희망에 의한 전시근로역 처분                       |

대안별로 한국어 능력에 따른 현역복무 가능성과 사회통합효과, 일반국민과 귀화자 간의 형평성, 군 수용성과 귀화자의 군 적응 등 4가지 검토요소를 중심으로 분석하였다. 먼저, 한국어 능력에 따른 현역복무 가능성 검토를 위해 귀화필기시험(사회통합프로그램 종합평가)의 평가기준을 활용하였다. 귀화를 위해서는 귀화필기시험을 통과해야하기 때문이다. 한국어능력시험(TOPIK) 연계 표에 따르면, 귀화필기시험에서 요구하는 최소한의 한국어 능력은 ‘공공시설 이용’과 ‘사회적 관계 유지’에 필요한 언어 기능 수행과 ‘일반적인 업무 수행’에 필요한 기능을 어느 정도 수행할 수 있는 정도이다. 따라서 귀화자는 군 복무에 필요한 최소한의 한국어 능력을 갖추고 있는 것으로 확인되었다. 둘째, 제도 도입으로 인한 사회통합 효과를 검토하기 위해 귀화자의 병역이행에 따른 일반국민의 귀화자에 대한 인식변화를 통해 살펴보았다. 그 결과, 귀화자 병역의무는 국민의 귀화자에 대한 인식변화에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 참고로, 병역자원 역시 대안별로 연평균 약 500명에서 1,000명까지 확보되는 것으로 나타났다. 많은 수의 귀화자가 현역으로 복무를 이행할수록 사회통합효과와 가용 병역자원 확보 효과가 높다고 할 수 있다.

1 특별귀화: 부 또는 모가 대한민국의 국민인 사람, 특별귀화2: 대한민국에 특별한 공로가 있는 사람, 특별귀화3: 특정 분야에서 매우 우수한 사람

셋째, 일반국민과 귀화자 간의 형평성 분석결과이다. 대국민 설문조사 응답자의 75.4%가 병역의무 부과 기준으로 '선별적 기준'을 적용해야 한다고 응답하였다. 따라서 병역법과 동일한 기준이 적용된 대안 ①과 ②보다는 나이에 따른 선별적 기준을 적용하는 대안 ③과 ④가 좀 더 적절하다고 평가할 수 있다. 끝으로, 군 수용성과 귀화자의 군 적응성 측면에서는 상대적으로 많은 수의 귀화자가 군에 입대할 것으로 예상되는 '병역법과 동일한 기준'보다는 '귀화자의 나이에 따른 선별적 기준'을 적용했을 때의 대안이 지휘 부담과 병영생활에 대한 우려를 조금 더 완화할 수 있을 것으로 판단된다.

이와 같은 대안분석결과를 종합한 각 대안별 장점과 단점은 다음과 같다. 이는 제도 도입으로 인한 사회통합효과와 군 수용성 및 귀화자 군 적응에 관한 상쇄효과로 설명할 수 있다. 즉, 귀화자 병역의무화라는 제도 변화로 인한 사회통합효과가 극대화될수록, 군 지휘관들의 지휘부담과 귀화자들의 병역의무 부담은 가중되는 반면, 군 지휘관들의 지휘부담과 귀화자들의 병역의무 부담을 완화하면, 제도 변화로 인한 효과가 그만큼 낮아질 수 있다.

이에 본 연구에서는 귀화자 병역의무화의 단계적 시행을 정책집행 방안으로 제시하였다. 즉, 대안 ④를 기준으로 귀화자 병역의무화를 최초 도입하고, 이후 경과에 따라 대안 ③ → 대안 ②로 확대 시행해 나가는 것이다. 이러한 과정을 통해 군의 귀화자 장병 수용체계의 확립과 귀화자의 현역복무에 따른 우려와 지휘 부담을 완화할 수 있을 것이다. 또한, 대안 ②에서 명시하고 있는 기준으로 귀화자들 중 병역의무 대상을 단계적으로 확대함으로써 이민자와 일반국민간의 사회통합효과를 극대화할 수 있고, 병역법 체계의 일관성 유지, 귀화자의 병역의무이행을 통한 국민으로서의 권리 보장을 담보할 수 있다.

또한 귀화자 병역의무화 시행 시 고려되어야 할 사항으로 귀화자를 적재적소에 배치하기 위한 직무·보직 부여 방안, 귀화자의 군 적응 향상을 위한 멘토링 프로그램, 귀화자에 대한 군 수용성 제고를 위한 다문화 교육시간 확대 편성 및 활성화, 다문화 차별금지 및 고충 처리 담당 창구 활용 확대 등을 제시하였다. 그 밖에 귀화절차와 병역의무 연계 방안으로 수반취득 나이조정을 통한 귀화필기시험 의무화와 사회통합프로그램 강화 및 한국어 교육프로그램 확대 등 범정부 차원의 다양한 제도개선 과제를 제안하였다. 

» 본지에 실린 내용은 2019년 KIDA에서 수행한 『귀화자의 병역제도 발전방향 연구』 연구자(신다윗, 안석기, 지평기, 김성현)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.